



سال مهار نورم، رشد تولید

بسمه تعالی

مدیر عامل محترم بانک ملی ایران
مدیر عامل محترم بانک توسعه صادرات ایران
مدیر عامل محترم بانک سپه
مدیر عامل محترم بانک صنعت و معدن
مدیر عامل محترم بانک کشاورزی
مدیر عامل محترم بانک مسکن
مدیر عامل محترم پست بانک ایران
مدیر عامل محترم بانک توسعه تعاون
مدیر عامل محترم بانک رفاه کارگران
مدیر عامل محترم بانک تجارت
مدیر عامل محترم بانک صادرات ایران
قائم مقام محترم بانک ملت
مدیر عامل محترم بانک آینده
مدیر عامل محترم بانک اقتصاد نوین
مدیر عامل محترم بانک ایران زمین
مدیر عامل محترم بانک پارسیان
مدیر عامل محترم بانک پاسارگاد
مدیر عامل محترم بانک خاورمیانه
قائم مقام محترم بانک دی
مدیر عامل محترم بانک سامان
مدیر عامل محترم بانک سینا
مدیر عامل محترم بانک سرمایه
مدیر عامل محترم بانک شهر
مدیر عامل محترم بانک کارآفرین
مدیر عامل محترم بانک گردشگری
مدیر عامل محترم بانک مشترک ایران-ونزوئلا
مدیر عامل محترم بانک قرض الحسنه ایران
مدیر عامل محترم بانک قرض الحسنه رسالت
مدیر عامل محترم موسسه اعتباری غیر بانکی ملل

جناب آقای دکتر نجارزاده
جناب آقای دکتر خانی
جناب آقای دکتر ابراهیمی
جناب آقای دکتر خورسندیان
جناب آقای دکتر فرخ نژاد
جناب آقای دکتر حسینی
جناب آقای دکتر شیرازی
جناب آقای شیخ حسینی
جناب آقای دکتر لله گانی
جناب آقای دکتر اخلاقی فیض آثار
جناب آقای دکتر سیفی کفشگری
جناب آقای اشرف نژاد
جناب آقای دکتر اسکندری
جناب آقای دکتر بلگوری
جناب آقای پور سعید
جناب آقای دکتر پرویزیان
جناب آقای دکتر قاسمی
جناب آقای جوادی
جناب آقای قیطاسی
جناب آقای معرفت
جناب آقای دکتر فتحعلی
جناب آقای قدمی
جناب آقای دکتر احمدی
جناب آقای دکتر بهاروندی
جناب آقای دکتر فهمی
جناب آقای قضایی پاکدهی
جناب آقای دکتر شمسی نژاد
جناب آقای حسین زاده
جناب آقای جوادی

باسلام و احترام

با عنایت به نامه شماره ۲/۲۰۱۳۱۹ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۸ وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی عنوان رئیس کل محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، موضوع ضرورت اجرای حکم تبصره (۱) ماده (۳۴) قانون مالیات های مستقیم جهت تسهیل و تسریع در بهره مندی وراثت از سپرده متوفیان نزد بانک ها و موسسات اعتباری (ابلاغی به نظام بانکی کشور توسط مسئولین ذیربط



سال مهار تورم، رشد تولید



بانک مرکزی طی بخشنامه شماره ۰۲/۲۹۰۵۳۷ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۸، خواهشمند است دستور فرمائید در اجرای تبصره قانونی موصوف، شعب آن بانک در صورت درخواست وراث قانونی (صرفاً در مورد متوفیان ۱۳۹۵/۰۱/۰۱ و بعد از آن) برای دریافت سپرده های متوفی و سود های حاصل از آن، مطابق ترتیبات زیر اقدام نمایند:

(۱) مالیات مربوط به سپرده متوفی و سود متعلق به آن تا تاریخ پرداخت به وراث، توسط بانک ذیربط، محاسبه و از سپرده و سود مذکور کسر و مابقی سپرده و سود حاصل از آن به وراث پرداخت گردد. با توجه به مقررات مواد (۱۷) و (۱۸) قانون مالیات های مستقیم، مالیات مربوطه به ترتیب مندرج در جدول زیر برای مسئولین ذیربط بانک ها قابل محاسبه می باشد:

جدول (۱): نحوه محاسبه مالیات مربوط به سپرده متوفیان و سود متعلق به آن

ردیف	وراث	نرخ مالیات	نحوه محاسبه مالیات	توضیحات
۱	طبقه اول (شامل پدر، مادر، زن، شوهر، اولاد و اولاد اولاد)	۳٪	نرخ مالیات × (مبلغ کل سپرده + سود متعلق)	-
۲	طبقه دوم (شامل اجداد، برادر، خواهر و اولاد آنها)	۶٪		-
۳	طبقه سوم (شامل عمو، عمه، دایی، خاله و اولاد آنها)	۱۲٪		-
۴	وراث طبقات اول و دوم نسبت به اموال شهدای انقلاب اسلامی		مشمول مالیات بر ارث نمی باشند	وفق ماده (۲۵) قانون مالیات های مستقیم، احراز شهادت برای استفاده از مقررات این ماده، منوط به تأیید یکی از نیروهای مسلح کشور و یا بنیاد شهید انقلاب اسلامی حسب مورد می باشد.

توجه به موارد زیر در رابطه با محاسبه و کسر مالیات بر ارث سپرده های بانکی ضروری است:

- اشخاصی که در گروه وراث مذکور در سه طبقه فوق الذکر قرار نمی گیرند، لیکن به طرق قانونی مختلف (برای مثال از طریق وصیت متوفی) ذینفع ماترک وی قرار گرفته اند، جهت دریافت سپرده بانکی متوفی می بایست به اداره امور مالیاتی ذیربط مراجعه و گواهی مالیاتی مربوط را دریافت نمایند.
- چنانچه وراث برای سپرده مورد نظر متوفی نزد بانک، گواهی موضوع مواد ۲۶ و یا ۳۴ قانون مالیات های مستقیم را از اداره امور مالیاتی ذیربط اخذ نموده باشند، تا مبلغ مذکور در گواهی صادره نیازی به محاسبه، کسر و واریز مالیات از سوی بانک ذیربط نمی باشد.

(۲) مالیات کسر شده طی هر ماه، حداکثر تا پایان ماه بعد، از طریق شناسه ۳۰ رقمی مطابق با ساختار اعلامی سازمان امور مالیاتی (پیوست شماره یک)، به حساب اداره کل امور مالیاتی مربوطه نزد بانک مرکزی (پیوست شماره ۲) واریز شود. منظور از اداره کل امور مالیاتی ذیربط، اداره کلی است که وراث در آن پرونده مالیات بر ارث مربوط را تشکیل داده اند. چنانچه

شماره ۲۴۲۶۲/۲۰۰/ص

تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۶

پیوست دارد



وزارت امور اقتصادی و دارایی
سازمان امور مالیاتی کشور
رئیس کل



سال مهار تورم، رشد تولید

وراث نسبت به تشکیل پرونده مالیات بر ارث اقدام نکرده باشند، اداره کل امور مالیاتی ذیربط، اداره کل استانی آخرین اقامتگاه قانونی متوفی در محدوده آن واقع شده است. در مورد متوفیان ساکن شهر و استان تهران، مالیات کسر شده باید به حساب واحد اعلامی، واریز گردد.

۳) همزمان با انجام تکلیف قانونی مذکور در بند (۲) فوق، فهرست مشخصات متوفیان و وراث و نیز مبالغ پرداختی به آنان از محل سپرده متوفیان و سود متعلق، در چارچوب مورد نظر سازمان امور مالیاتی (پیوست شماره ۳) از کانال وب سرویس ارسال گردد.

تبصره: تا زمان راه اندازی وب سرویس نهایتاً پایان اردیبهشت ۱۴۰۳ اطلاعات فوق در قالب لوح فشرده به فرمت CSV به این سازمان (اداره کل امور مالیاتی ذیربط) ارسال گردد.

لازم به توجه است که با عنایت به مفاد مواد (۳۴) و (۱۹۹) قانون مالیات‌های مستقیم، بانک‌های ذیربط در صورت عدم انجام تکالیف موضوع تبصره (۱) ماده ۳۴ قانون مالیات‌های مستقیم در پرداخت سپرده و سود متعلق به وراث بدون کسر و واریز مالیات متعلق و یا ارائه گواهی موضوع مواد ۲۶ یا ۳۴ قانون مالیات‌های مستقیم، مشمول جرائم و مسئولیت‌های قانونی مقرر در قانون خواهند شد.

سید محمدهادی سبحانیان
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور